

الختام سب

مذى رات



قضايا فقهيه معاصره

إعداد المعاصم
إبراهيم سعيد

الفرقة الثانيه 01099668444 ©



البطاقات الإئتمانية

إعداد الدكتور
إبراهيم بن سعيد

01099668444

س ١ : عرف البطاقة الائتمانية مبينا منافعها وانواعها واثرا بالتفصيل المناسب ؟

الاصطلاح الفقهي : مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري، بناء على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع ، ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف على حساب المصدر.

ويظهر من خلال ذلك أن بطاقات الائتمان ليست نقودا في حد ذاتها، بل هي وسيلة متطورة من وسائل الدفع المتعددة التي تقوم في مجملها عن النقود.



أنواع البطاقات المصرفية		
أ- تتنوع بطاقات الائتمان من حيث الرصيد الذي ترتبط به وشكلها إلى		
(١) البطاقات المرتبطة مباشرة بالسحب من الرصيد وهي الأكثر من حيث التعامل والانتشار وتسمى (بطاقات الحساب الجاري ولا تعد هذه البطاقة بطاقة ائتمان، وليست المقصودة عند الحديث عن بطاقات الائتمان.		(٢) بطاقات الائتمان وتنقسم إلى أقسام متعددة؛ فقد تقسم بحسب مزاياها
ب- تتنوع البطاقات المصرفية من حيث الشكل ووصفها		
(١) البطاقة العادية	(٢) البطاقة الذهبية	(٣) البطاقة البلاطينية
ولا فرق بين هذه الثلاث في آلية الإصدار والاستخدام، غير أن بعضها يتمتع صاحبها ببعض المزايا الإضافية، مثل التأمين ضد الحوادث، والحصول على تأمين طبي في السفر، وضمانات خاصة على البضائع المشتراة بها، إلى جانب توفير مزيد في الحد الائتماني للشراء.		

منافع بطاقات الائتمان على أطراف البطاقة تقدم بطاقات الائتمان منافع لكل طرف من أطرافها، وبيان ذلك على النحو التالي.

- أولا : منافع بطاقات الائتمان لحامل البطاقة :** تقدم بطاقات الائتمان لحامل البطاقة منافع كثيرة ومنها :
١. تزويد حامل البطاقة بتسهيلات نقدية له عند طلبه ذلك من أي عضو في المنظمة في أي دولة كان فيها.
 ٢. استخدام أجهزة الصرف الآلي التابعة لأعضاء المنظمة، محليا أو خارجيا، للحصول على مبالغ نقدية ضمن حدود تسهيلات.
 ٣. تقدم تسهيلات لحامل البطاقة في إجراءات حجز الفنادق وتأجير السيارات والشراء البريدي بضمان البنك المصدر
 ٤. إمكانية استخدامها محليا ودوليا دون الحاجة إلى حمل النقد أو تحويل العملات.
- ثانيا : منافع بطاقات الائتمان للتاجر : تقدم بطاقات الائتمان للتاجر منافع وهي :**
١. جذب عملاء جدد.
 ٢. توفير ميزة تنافسية للتاجر.
 ٣. تخفف على التاجر مخاطر الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة في متجره وتقلل أثر مخاطر السرقة أو السطو المسلح.
 ٤. الاستفادة من الحملات الدعائية التي ينظمها مصدر البطاقة، وذلك بإدراج اسمه في الدليل الذي يوزعه المصدر على حاملي البطاقة.

ثالثا : منافع بطاقات الائتمان للبنك المصدر للبطاقة :

١. توظيف المصرف أمواله
٢. ضم عدد كبير من الأفراد المستفيدين من البطاقة عملاء رئيسيين للمصرف يشجعون على التعامل معه ، والاستفادة من خدماته
٣. اضطرار حاملها والتجار فتح حساب لدى المصرف ، وبالتالي الاستفادة من خدمات المصرف الأخرى
٤. الانتشار العالمي وسمعة البنك في الخارج.

أثر التعامل ببطاقات الائتمان على اقتصاد الفرد والمجتمع	
نتج عن التعامل ببطاقات الائتمان آثار منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي أكثر على المجتمع والاقتصاد.	
الإيجابيات	السلبيات
١. التعامل بالبطاقة يؤدي إلى <u>توسع السوق وزيادة حجم الطلب على السلع والخدمات.</u> ٢. ساعدت البطاقة على <u>توفير قدر أكبر من الأمان</u> للأفراد لعدم تعرضهم للسرقة وضياع أموالهم. ٣. يؤدي التعامل ببطاقات الائتمان إلى <u>زيادة حجم السيولة في الاقتصاد؛</u> لأنه يزيد من قدرة المؤسسات المالية (المصدرة للبطاقة) والبنوك على خلق الائتمان.	١. <u>الوقوع في مشاكل اقتصادية كبيرة</u> نتيجة منح الائتمان لأشخاص غير مؤهلين ائتمانياً، وهذا له ضرر على المصارف وعلى الأفراد : • <u>أما ضرره على المصارف</u> فإن مثل هذا يوقع البنوك في الديون المعدومة، وهذا له أضرار اقتصادية جمة. • <u>أما ضرره على الأفراد</u> فتتراكم الديون المالية على صاحب البطاقة، وفي حال تأخر عن سدادها تفرض عليه غرامة مالية. ٢. <u>زيادة نسبة الفوائد المترتبة على القروض</u> الخاصة بالبطاقة. ٣. <u>إمكانية تزوير البطاقة</u> واستخدامها غير قانوني يوقع المصارف في تكاليف باهظة. ٤. <u>أن هذه البطاقات المنتشرة اليوم تعتبر من أكبر الأسباب في توجيه الديون إلى الحاجات الاستهلاكية غير الإنتاجية</u>، والتوسع فيها بسبب وجود هذه التسهيلات، بدلاً من صرفها على المجالات الاستثمارية المفيدة للاقتصاد والمجتمع.

س٢ : بين أنواع البطاقة الائتمانية وخصائص البطاقة المغطاة بالتفصيل المناسب ؟

- البطاقات الائتمانية باعتبار نوع العلاقة بين أطرافها تنقسم إلى
- ❖ بطاقات ائتمان غير مغطاة : أي لا يوجد رصيد يقابل استخدامها. وهو محور الحديث عنها .
 - ❖ بطاقات ائتمان مغطاة : يوجد رصيد يقابل استخدام هذه البطاقات
- شروط بطاقات الائتمان المغطاة:
- يشترط مصدر البطاقة على حاملها أن يودع لديه مبلغاً من النقود في حساب مصرفي.
 - لا يستخدمها في مشتريات تزيد عن قيمة المبلغ المودع.
- ❖ من أبرز خصائصها :
- أ- تصدر هذه البطاقة من المؤسسة لمن له رصيد في حسابه.
 - ب- توفر البطاقة لحاملها السحب النقدي، أو تسديد أثمان السلع والخدمات بقدر رصيده المتاح، ويتم الخصم منه فوراً.
 - ت- لا يتحمل العميل رسوماً - مالية - مقابل استخدامه هذه البطاقة ، إلا في حال سحب العميل نقداً، أو شرائه عملة أخرى .
 - ث- تصدر هذه البطاقة برسم مالي - أو بدونه.
- والذي يبدو من خلال ذكر خصائص بطاقات الائتمان المغطاة أنها لا تدخل ضمن التعريف الأخص للبطاقات الائتمانية وإنما تدخل فيها من باب التغليب

س٣ : بين أطراف بطاقة الائتمان بالتفصيل المناسب ؟

أطراف بطاقات الائتمان	
(١) <u>البنك أو المؤسسة</u> : التي تصدر البطاقة بناء على ترخيص معتمد من المنظمة العالمية بصفته عضواً فيها ، ويقوم بالسداد وكالة عن حامل البطاقة للتاجر.	(٢) <u>حامل البطاقة</u> : وهو عميل البنك الذي صدرت البطاقة باسمه ، ويلتزم لمصدرها بالوفاء بكل ما ينشأ عن استعماله لها.
(٣) <u>التاجر</u> : وهو مصطلح يطلق على كل من المؤسسات والشركات ، والمصارف التي يتم تطبيق اتفاق معهم ؛ من أجل تقديم الخدمات ، وقبول عمليات البيع ، وتوفير النقود بموجب بطاقة الائتمان.	(٤) <u>المنظمة العالمية</u> : وهي التي تملك العلامة التجارية للبطاقة ، وتقوم بالإشراف على إصدار البطاقات وفق اتفاقيات خاصة مع البنوك المصدرة .
	<u>ومن أشهرها</u> : منظمة فيزا ، ومنظمة ماستر كارد ، ومنظمة أمريكان إكسبريس .

س٤ : بين التكيف الفقهي في العلاقة بين حامل البطاقة ومصدرها بالتفصيل المناسب ؟

التكيف الفقهي لأطراف التعاقد بالبطاقات الائتمانية

اختلف العلماء المعاصرون في تكيف العلاقة بين مصدر بطاقة وحاملها إلى عدة أقوال:
ورجع سبب الخلاف بين العلماء إلى ما يلي :-

- (١) عدم وقوف بعض العلماء إلى حقيقة النظام الذي تقوم عليه هذه البطاقات ، وعدم تدقيقهم في العقود التي تحكم الأطراف المتعاملة بها.
- (٢) إن العلاقة بين الأطراف الثلاثة في عقود بطاقة الائتمان علاقة معقدة.
- (٣) منهم من لا يخرج المعاملة على عقد مسمى ، ويكتفي بأن الأصل في المعاملات الحل ، ومنهم من يخرج المعاملة على أنها عقد من العقود المسماة.

القول الأول : أن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة ضمان ذهب لذلك د. نزيه كمال حماد ، محمد القري ، وهي قول للشيخ علي عندليب ، والشيخ محمد علي التسخيري .

- يقصد بعقد الضمان لغة (الالتزام - الكفالة - التبرع)
 - عقد الضمان في الاصطلاح (إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيّمته إن كان من القيميات) .
- وجه كون العلاقة عقد ضمان : حيث ضمن مصدر البطاقة - حامل البطاقة - في سداد ما عليه للتاجر ، وهذا من قبيل ضمان الحق قبل وجوبه .

وهو جائز عند جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية ، والمالكية ، الشافعية في القول الأول والحنابلة وذلك لأن الضمان من قبيل التبرع ، والتبرع يصح مع الجهالة .

يناقش بأن ذلك غير مسلم من وجهين :

الوجه الأول : أن الضمان عقد تبرع محض ، والجهة المصدرة للبطاقة الائتمانية ليست صندوقاً خيراً ، وإنما تهدف الربح

الوجه الثاني : أن الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة شرعاً ، يستطيع فيها الدائن أن يطالب المكفول - حامل البطاقة - وأن يطالب الكفيل (مصدر البطاقة) ، والدائن (التاجر) في هذه المعاملة لا يستطيع أن يطالب المضمون عنه - حامل البطاقة - وإنما يطالب الضامن .

أجيب بما يلي :

- أ- أن الحنفية والمالكية أجازوا اشتراط براءة ذمة المضمون عنه .
- ب- أن الذين ينتقل إلى ذمة الضامن فالضامن يبرئ المضمون عنه وذلك استدلالاً بالسنة والمعقول .

• أما السنة فمنها :

(١) عن شرحبيل بن مسلم الخولاني ، قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول : (**الزعيم غارم**)

(٢) وعن أبي سعيد الخدري ﷺ قال : كنا مع النبي ﷺ في جنازة، فلما وضعت، قال : **"هل على صاحبكم من دين؟"** قالوا : نعم، عليه ديناران فعدل رسول الله ﷺ عنه وقال : **"صلوا على صاحبكم"** . فقال علي : هما علي يا رسول الله، وأنا لهما ضامن، فتقدم النبي ﷺ فصلى عليه، ثم قال لعلي : **"جزاك الله خيراً، فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك"** فقيل : يا رسول الله، هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال : **"بل للمسلمين عامة"**.

أما المعقول : فإن أهل الاختصاص لا ينفون حق التاجر في مطالبة حامل البطاقة.



القول الثاني : العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة حوالة أي : أن حامل البطاقة يحيل التاجر على مصدرها ذهب لذلك جمع من العلماء المعاصرين منهم د. الصديق محمد الأمين الضرير، د. وهبة الزحيلي وهو قول للشيخ علي عندليب والشيخ محمد علي التسخيري، د. رفيق المصري، والشيخ عبد الله بن منيع.

- الحوالة في اللغة : **حال الشيء أي تحول من مكانه انتقل عنه.**
- الحوالة في الاصطلاح : **نقل الدين من ذمة إلى ذمة .**



يناقش : أن هذا القول غير مسلم من وجهين :

الوجه الأول : أن عقد البطاقة ليس فيها ما يشير إلى عقد الحوالة
الوجه الثاني : بأنه لا دين للمحيل (حامل البطاقة) على المحال عليه (البنك)، ومن شروط الحوالة أن يكون المحيل مديناً للمحال



أجيب عن ذلك : بأن الحوالة لا يشترط فيها أن يكون المحيل مديناً للمحال عند الحنفية ومن وافقهم من الفقهاء ؛ فتكون الحوالة داخلة في عموم حديث أبي هريرة * أن رسول الله ﷺ قال « **مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع** »

الوجه الثالث : القول بأن العقد عقد حوالة يتعارض مع أخذ مصدر البطاقة من حاملها اجرا على الخدمات ، فإذا أخذ مصدر البطاقة رسوم من حامل البطاقة ؛ فيكون أخذ زائدا عن حقه وهذا يخل بشروط الحوالة.



اختلف الفقهاء في صحة الحوالة إذا كان المحال عليه غير مدين للمحيل ولهم في ذلك قولان :



المذهب الأول : الحوالة صحيحة، وهذا مذهب الحنفية، والقول الأول للشافعية، واختاره ابن الماجشون من المالكية.



المذهب الثاني : أن هذا من قبيل الضمان ، وليس من الحوالة في شيء ، ولو استعمل لفظها ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن المحال عليه احتمال سداد الدين عن المحيل، وهذا هو **الراجح**.



القول الثالث : للبطاقة حالان : حال قبل استخدامها من قبل حاملها وهي في هذه الحالة تكون كفالة، وبعد استخدامها تنقلب إلى حوالة وهو قول د. عبد الستار أبو غدة.



وناقش : بأن الكفالة لا تكون إلا بدين ثابت ، وقبل استخدام البطاقة لم يثبت دين في ذمة حاملها قال ابن قدامة : ومن شرط صحة الحوالة شروط ثلاثة:



الشرط الأول : تماثل الحقين في أمور ثلاثة : الجنس فيحل من عليه ذهب بذهب ، ومن عليه فضة بفضة .
الشرط الثاني : أن تكون على دين مستقر ، وإن أحوال من لا دين له عليه رجلا على آخر له عليه دين فليس ذلك بحوالة بل هي وكالة .
الشرط الثالث : أن تكون بمال معلوم .



القول الرابع : أن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة وكالة وهو قول الشيخ علي عندليب والشيخ محمد علي التسخيري .

- الوكالة في اللغة : الحفظ .
- الوكالة في الاصطلاح : إقامة الغير مقام نفسه – ترفها أو عجزا – في تصرف جائز معلوم .



ويناقش هذا القول من أوجه :
الأول : أن العلاقة في الوكالة بين طرفين هي الموكل والوكيل ، أما في البطاقة فإن العلاقة بين ثلاثة أطراف حامل البطاقة ، والتاجر ، والمصدر .
الثاني : يجوز في الوكالة مطالبة كلا من الموكل والوكيل بالدين ، وفي دين البطاقة لا تجوز مطالبة الموكل ، بل يطالب الوكيل فقط .



القول الخامس : أن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة وكالة ، وحوالة ، وكفالة ، وقرض حسن وهو قول بعض العلماء المعاصرين .



ويناقش : سلمنا القول بأن هذا العقد يتضمن الوكالة والضمان ، أما عقد الحوالة فإنه لا يسلم ؛ لأن عقد الحوالة يتضمن شروط خاصة ، غير موجودة في بطاقة الائتمان .



القول السادس : العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة إقراض فهي قرض ربوي بفوائد معجلة ومؤجلة وهو قول د. بكر أبو زيد .

وجه هذا القول : أن مصدر البطاقة يوفر لحاملها التصرف في حدود مبلغ يحدده له ، ثم يأخذ زيادة على المبلغ المحدد ، فهو قرض بزيادة ، والزيادة ربا .



يناقش من أوجه :
الوجه الأول : أن حقيقة القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله ، بينما عقد الائتمان قد يوجد ولا يوجد القرض

الوجه الثاني : القول بأن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة بين قرض ومقرض ، يقتضي هذا أن مصدر البطاقة لا يكون مسئولا ولا ضامنا للبضاعة المعيبة التي يشتريها حامل البطاقة من التاجر .
الوجه الثالث : أن القرض من عقود الإرفاق والبنوك ليست محلا لمثل ذلك ، بل تهدف جميع البنوك والمؤسسات المالية المصدرة للبطاقة الائتمانية الحصول على أرباح .



القول السابع : أن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها معاملة مستجدة تندرج تحت مسمى (العقود غير المسماة) وهو قول بعض العلماء المعاصرين .



القول الراجح : والله أعلم – هو القول الذي يرى أصحابه أن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة مستجدة تندرج تحت العقود غير المسماة ، والعقود الأصل فيها المشروعة إن لم يوجد فيها مخالفات شرعية ؛ وذلك لأن هذا العقد إذا اندرج تحت عقد من جانب تخلف من جانب آخر والعقود الجديدة تكون مشروعة ما لم تعثر عليها مخالفات شرعية .

س ٥ : بين التكيف الفقهي بين مصدر البطاقة والتاجر بالتفصيل المناسب ؟

اختلف العلماء المعاصرون في تكيف العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر ولهم ستة أقوال.

القول الأول : العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر هي علاقة كفالة مقترنة بالحوالة .

القول الثاني : العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر وكالة بأجر .

وجه هذا القول : أن البنك المصدر للبطاقة وكيلاً للتاجر في قبض استحقاقات قيمة المبيعات من حامل البطاقة، والوكالة بأجر وبغير أجر جائزة فإن قيل : أن ذلك من قبيل ضع وتعجل.

مسألة (ضع وتعجل) وهي أن يباح عن الدين المؤجل ببعضه حالا وفيها خلاف بين الفقهاء :

المذهب الأول : يرى تحريم التعامل بها وإليه ذهب الحنفية ، والمالكية والشافعية والحنابلة في

الرواية الأولى

- **من السنه :** استدلالاً بحديث المقداد بن الأسود قال : أسلفت رجلاً مائة دينار، ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله ﷺ فقلت له : عجل تسعين ديناراً، وأحط عشرة دنانير، فقال : نعم، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال : ((أكلت ربا يا مقداد، وأطعمته))
- **من الأثر :** عن عبد الرحمن بن مطعم قال : سألت ابن عمر عن رجل لي عليه حق إلى أجل، فقلت : عجل لي وأضع لك، فنهاني عنه، وقال : «نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين»
- **استدلوا بالمعقول ومنه :** أن الحطيطة في الدين المؤجل عوض عن التأجيل وهو لا يجوز، فنقص الأجل في مقابلة نقص العوض كزيادة الأجل مقابلة زيادة العوض.

المذهب الثاني : يرى من ذهب إليه جواز الوضع والتعجل وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره ابن تيمية وابن القيم ورجحه الشوكاني، وقد أخذ به مجمع الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة بجدة، وذلك استدلالاً بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أمر النبي بإخراج بني النضير من المدينة، وفيه قوله "ضعوا وتعجلوا".

أجيب : بأن القول بأن هذه العلاقة من قبيل (ضع وتعجل) غير مسلم؛ لأن تسديد البنك المصدر للبطاقة فوري، عند تسليم سندات البيع الصحيحة من التاجر.

القول الثالث : العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر علاقة حوالة فالبنك محال عليه والتاجر محال، وحامل البطاقة محيل.

وجه هذا القول : أن حامل البطاقة عندما يشتري سلعة يتعلق بذمته قيمتها للتاجر، فالتاجر دائماً له بذلك المبلغ فيحيله على مصدر البطاقة .

ويناقش : بأن أخذ العوض على الحوالة لا يجوز مطلقاً، سواء كانت الحوالة من قبيل بيع الدين بالدين، أو من قبيل استيفاء الحق وليست بيعاً.

القول الرابع : العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر علاقة سمسة وقال بهذا التخرج الدكتور رفيق المصري ، د. وهبة الزحيلي ، د. محمد تقي العثماني ، د. عبد الستار ابو غدة ، وبه اخذت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين **السمسار : هو المتوسط بين البائع والمشتري بأجر من غير أن يستأجر.**



القول الخامس : العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر علاقة الكفالة والوكالة

وجه ذلك : أن الجهة المصدرة للبطاقة تعد ضامن للتاجر للوفاء بمستحقاته من قبل حامل البطاقة ، كما أن تحصيل هذه المستحقات للتاجر من قبل حاملي هذه البطاقات ووضعتها في حسابه.



القول السادس : العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر علاقة مستدة الأصل فيها الإباحة وهو قول د.

أسامة الأشقر وهو الراجح.

س٦ : بين التكيف الفقهي بين حامل البطاقة والتاجر بالتفصيل المناسب ؟



اختلف العلماء المعاصرون في تكيف العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر ولهم في ذلك قولان



القول الأول : العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر لا تخرج عن عقدين فإما أن تكون علاقة بيع أو

علاقة إجارة.



القول الثاني : العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر هي علاقة شبيهة بخضم الأوراق التجارية

القول الراجح : يبدو لي - والله أعلم- أن القول الراجح هو **القول الأول** فإن كان العقد عقد تملك للسلع فهو من عقود البيع، أو كان من قبيل تقديم خدمات معلومة فهو من عقود الإجارة، ويشترط لصحة البيع والإجارة اكتمال شروطهما وانتفاء موانعهما.

س٧ : بين التكيف الفقهي بين المنظمة الراعية وأطراف بطاقة الائتمان بالتفصيل المناسب ؟

العلاقة بين المنظمة الراعية وأطراف البطاقة

تغطي المنظمة العالمية مصاريقها من خلال :

(١) إيرادات الاشتراك (العضوية) للأعضاء.	(٢) الإيرادات ربع السنوية.
(٣) ثمن بعض البرامج التي تقدمها المنظمة.	(٤) الرسوم على بعض الخدمات.

تخريج العلاقة بين المنظمة الراعية وأطراف البطاقة

العلاقة بين المنظمة الراعية وأطراف البطاقة علاقة (سمسة) وبه قال د. عبد الستار أبو غدة ، د. وهبة الزحيلي، والشيخ ديبان محمد الديان.

س٧ : بين أنواع الشروط في بطاقة الائتمان بالتفصيل المناسب ؟

يشترط مصدر بطاقة الائتمان شروط عديدة منها شروط **باطلة** ، وشروط **صحيحة** ، وشروط **مختلف فيها**

الشروط الصحيحة	كإشتراط فتح حساب بالبنك المصدر للبطاقة
الشروط الباطلة	(١) فرض نسبة معينة عقوبة على تأخير السداد . (٢) دفع نسبة معينة على الشراء بالبطاقة بأكثر من المبلغ المسموح به قرضاً حسب الاتفاقية (٣) فرض نسبة معينة على تحويلات العملات الأجنبية (٤) فرض نسبة معينة على تسديد الدفع للعمليات النقدية، تحسب من يوم الشراء.
الشروط المختلف فيها	(١) حصول مصدر البطاقة من حامل البطاقة على رسوم الإصدار والتجديد والاستبدال.

(٢) المدفوعات التي يأخذها المصدر من التاجر ، وبيان الحكم الشرعي لهذه الشروط المختلف فيها

س٨ : بين حكم أخذ مصدر البطاقة رسوم الإصدار أو التجديد من حامل البطاقة بالتفصيل المناسب ؟

واختلف الفقهاء المعاصرون على حكم أخذ مصدر البطاقة رسوم الإصدار أو التجديد من حامل البطاقة ولهم في ذلك ثلاثة أقوال :

القول الاول : يحرم اخذ رسوم او تجديد على بطاقة الائتمان ذهب لذلك ،د.محمد القري ، د.عبدالله بن بية ، د.علي السالوس .

القول الثاني : يجوز اخذ رسوم اصدار او تجديد على بطاقة الائتمان وقد ذهب اليه اكثر الباحثين ومنهم د.رفيق المصري ، د.ونزيه حماد ، د.عبد الوهاب ابو سليمان ، د.عبد الستار ابو غدة ، الشيخ محمد تقي الدين العثماني ، د.عبدالله بن منيع ، د.ابراهيم الدبو ، د.بكر ابو زيد ، د.محمد مختار السلامي

القول الثالث : التفصيل بين الرسوم فمنها رسوم محرمه كرسوم الضمان ، ورسوم غير محرمه كاجورالخدمات المقدمة لحامل البطاقة وهو ما رجحه بعض العلماء المعاصرين .

أدلة القول الأول : المعقول ووجه الاستدلال به وجهين:
أحدهما: أن الضمان الذي يقدمه مصدر البطاقة لحاملها شبيه بالقرض ، فما يأخذه من رسوم فيه شبهة الربا؛ باعتباره من المنفعة المشروطة في القرض، فيحرم سدا للذريعة .

ويناقش من وجهين:
الوجه الأول: بأنه لا علاقة بين القرض وبين هذه الرسوم ، فالرسوم تفرض ولو لم تستخدم البطاقة
الوجه الثاني : أن سد الذريعة لا يجوز التوسع فيه لدرجة الوقوع في الحرج.
ثانيهما: أن تكلفة الرسوم لا تتناسب مع تكلفة إصدار البطاقة.

ويناقش: سلمنا تحريم الزيادة في الرسوم ، ولا يعني ذلك تحريم كل رسم في أي بطاقة ؛ لأن قيمة الخدمات المصرفية يصعب تحديدها بدقة والغرر اليسير معفو عنه.

أدلة القول الثاني : القياس والمعقول
• أما القياس : فقياس أخذ رسوم البطاقة على حكم أخذ الرسوم المتعارف عليها في المرافق العلمية والاجتماعية ؛ إذ المقصود منها تغطية نفقات الأعمال الإدارية ، والأدوات المكتبية.
• أما المعقول فوجه الاستدلال به: أن الرسوم مقابل خدمات

يمكن أن يناقش: بأن مجموع الرسوم قد يزيد كثيراً على هذه التكاليف خاصة

أدلة القول الثالث : المعقول ووجه الاستدلال به.
أن الرسوم إن كانت واردة على التكاليف والنفقات الفعلية ، فهي جائزة أما رسوم الضمان فيحرم أخذ الأجر على الضمان ، وكذا أجور الخدمات المقدمة لحامل البطاقة ، وهذه في الواقع تابعة للضمان ؛ لذا لا يجوز أخذها ؛ للقاعدة الفقهية (التابع تابع)



الراجح: بعد عرض أقوال العلماء يظهر لي - والله أعلم- أن القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني: القائلون بجواز أخذ رسوم إصدار أو تجديد على بطاقة الائتمان لأن هذا مقابل خدمات فعلية ، وذلك لرفع الحرج عن جميع الأطراف ولضمان استمرارية هذه الخدمات، ولما فيه من التوسط بين تحريم القول الأول وإطلاق الثاني وهذا الجواز مقيد بشرطين :
الشرط الأول: أن يكون المبلغ ثابتاً؛ أما جعله بنسبة مئوية تتزايد بزيادة المبلغ فيه شبهة الربا الشرط الثاني: أن يكون المبلغ مقابل خدمة فعلية حقيقية؛ فلا يجوز زيادة المبلغ فوق هذا.

س ٨ : بين حكم العمولات التي يقطعها مصدر البطاقة من التاجر بالتفصيل المناسب ؟

العمولات التي يقطعها مصدر البطاقة من التاجر

يترتب على العقد المبرم بين مصدر البطاقة والتاجر رسوم يحصلها البنك من التاجر تنقسم الرسوم إلى : (٢) <u>رسوم متعلقة في عملية البيع والشراء عن طريق بطاقات الائتمان</u>، وذلك بخصم نسبة معينة من قسائم البيع لصالح مصدر البطاقة ، وتعد هذه العمولة التي يأخذها البنك المصدر <u>والتي تتراوح ما بين ١ إلى ٥ %</u> من قيمة الفاتورة حسب الاتفاق بينه وبين التاجر من أهم مصادر الربح للبنوك في نظام البطاقات	(١) <u>رسوم مقطوعة يأخذها البنك مقابل خدمات معلومة مباحة ، ونحو ذلك، فهذه الرسوم لا خلاف في أخذها.</u>
صورة المسألة: إذا كانت المشتريات بمائة جنية - مثلاً - حاملها، فإن التاجر يستوفي من البنك خمسة وتسعين جنيهاً، وخمسة جنيهاً تكون للبنك، عمولة علي التسديد عن حاملها، والترويج للتاجر وما يلزم ذلك من دعاية.	

اختلف العلماء المعاصرون على حكم العمولة التي يحصلها البنك من التاجر بنسبة معينة من فاتورة البيع ولهم في ذلك قولان:

القول الأول: العمولة التي يحصلها البنك من التاجر جائزة ذهب لذلك د. عبد الستار أبو غدة ، د. الصديق محمد الأمين الضير، علي القري عيد ، د. نزيه حماد ، د. محمد علي داغي ، د. حسن الجواهري .

القول الثاني: العمولة التي يحصلها البنك من فاتورة التاجر غير جائزة ذهب لذلك: الشيخ علي عندليب والشيخ محمد علي التسخيري، الشيخ إبراهيم الدبو ، الشيخ حمادي ، د. بكر أبو زيد، د. عبد الستار أبو غدة

الأدلة والمناقشة:

أدلة القول الأول: المعقول، ووجه الاستدلال به.

الأول: العمولة التي يحصلها البنك من التاجر، هي أجرة السمسرة التي يقوم بها البنك للتجار لحاملي البطاقات ، وكذلك مقابل الأجهزة والنشرات والملصقات .

ويناقش: بأن تخريج العمولة على أنها سمسرة غير مسلم؛ لأن السمسار يقوم ببيع أشياء معينة ومعروفة، ومصدر البطاقة قد لا يعلم بهذه السلع التي تباع عند التجار ، إلا إذا جاءه التاجر ببطاقات البيع

الثاني: العمولة التي يحصلها البنك من التاجر من باب المصالحة على الدين ، بين مصدر البطاقة والتاجر ، بناء على ما ذكره الحنفية من جواز رجوع الضامن على المكفول بما ضمن لا بما أدى

ويناقش: **بأن هذا القياس مع الفارق؛** لأن الصورة الحاصلة بين العميل والبنك والتاجر، تختلف عن صورة رجوع الضامن على المكفول بما ضمن ؛ لأن البنوك تلتزم بالدفع والأداء عن العميل قبل معرفة المال المطلوب وقبل الأجل

الثالث: العمولة التي يحصلها البنك من التاجر، عبارة عن أجر على وكالة ووساطة بين التاجر وبين حامل البطاقة، من ترويج التعامل معه ودعاية له وتأمين زبائن وتسهيل تحصيل قيمة بضائعه



أدلة القول الثاني: استدلال بالمعقول ووجه الاستدلال به.

الأول: أن بنك التاجر إذا قام بتسديد المبالغ المستحقة للتاجر حالا، ثم رجع بها على المصدر مع خصم عمولته وعمولة المصدر، فقد قام بإقراض التاجر بالفائدة المئوية

ويناقش: **بأن أخذ البنك المصدر للبطاقة نسبة من ثمن البضاعة أجرا على قبول البنك ضمان الدين الذي في ذمة العميل للتاجر، وعلى هذا فلا توجد عملية إقراض للتاجر؛** بل هي عملية إقراض للعميل **الثاني: إن نسبة الخصم الذي يأخذها البنك من التاجر تشبه (خصم) الأوراق التجارية** وخصم الأوراق التجارية محرم فتكون النسبة محرمة.



الراجح: بعد عرض أقوال العلماء وأدلتهم يبدو لي - والله أعلم - أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائلون بأن العمولة التي يحصلها مصدر البطاقة من التاجر جائزة بسبب :

- **دفعاً للحرص فالحرص مرفوع بنصوص الشريعة** وهذه النسبة التي تحدد تكون مقابل الخدمات المقدمة للتاجر، والمتمثلة في تحصيل فواتير الشراء، وجذب العملاء إليه، وتسهيل تعامله معهم.
- **أن الدعاية والترويج، وتأمين الزبائن وتحصيل قيمة البضائع بحاجة إلى الإنفاق الكبير**، بالإضافة إلى تخصيص موظفين لتحصيل قيمة المبيعات من قبل حاملي البطاقات، وهو جهد وخدمة تحتاج للمال.
- **أن حقيقة عمل البنك هو الوكالة في تحصيل الدين وتوصيله،** وعلى هذا فإن النسبة التي يأخذها البنك إنما هو أجره على الوكالة في تحصيل الدين وتوصيله، والوكالة بأجر جائزة.

س ٩ : بين حكم عمولة السحب النقدي بالتفصيل المناسب ؟

عمولة السحب النقدي ببطاقات الائتمان

تعريف بالسحب النقدي بالبطاقة: هو عبارة عن سحب حامل البطاقة نقودا من البنك المصدر عن طريق مكائن السحب الآلي مقابل عمولة

أنواع السحب النقدي: للسحب النقدي نوعان:

١. **السحب البدوي: يحصل بإبراز البطاقة لموظف البنك والحصول على النقود مناولاً، وفي هذه الحالة لا يجوز أخذ أي رسوم في مقابل السحب؛** لأن ذلك يكون ربا، فهذه الرسوم لا يقابلها تكاليف فعلية. وأكدت فتاوى الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية على حرمة استخدام البطاقة الائتمانية في السحب **البدوي من البنوك الربوية؛** لأن هذه البنوك تحتسب فائدة ربوية عبارة عن نسبة مئوية من المبلغ المسحوب.

٢. **السحب الآلي: وهو ما يكون عن طريق أجهزة الصراف الآلي،** وهذا النوع من السحب عادة ما يكون له تكاليف من أجهزة وصيانة واستئجار مواقع.

حكم العمولة على السحب النقدي الآلي:

اختلف العلماء المعاصرون في حكم الرسوم المأخوذة على السحب النقدي الآلي ببطاقة الائتمان ولهم قولان في ذلك.



 **القول الأول :** يرى من ذهب إليه جواز تحصيل البنك عمولة على السحب النقدي ، وهذا قول د.محمد القري ، د. عبد الستار أبوغدة ، د. عبد الوهاب أبو سليمان.

 **القول الثاني :** يرى من ذهب إليه جواز السحب النقدي لقاء عمولة وللقائلين به ثلاث اتجاهات. **الاتجاه الأول :** جواز أخذ الرسوم سواء كانت نسبة مئوية من المبلغ المسحوب أم كانت مبلغاً مقطوعاً. **الاتجاه الثاني:** يجوز أخذ الرسوم بشرط أن تكون مبلغاً مقطوعاً لا نسبة مئوية والمبلغ المقطوع يكون في مقابل النفقات الفعلية لعملية الإقراض ، ولا يجوز الزيادة على التكلفة الفعلية وهو قول كثير من العلماء المعاصرين .

وهذا ما صدر عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل أجر على الكويتي ، جاء في قرار الهيئة العمولة المشار إليها: هي الوكالة لقضاء الدين المترتب على العميل جراء سحب المبالغ في الخارج بواسطة البطاقة **وهي جائزة شرعاً**. **الاتجاه الثالث:** يجوز أخذ الرسوم بشرط أن تكون هناك تغطية في حساب حامل البطاقة، لوقوع المقاصة بين الدينين فوراً. **الأدلة والمناقشة:**

 **أدلة القول الأول: المعقول :** أن عملية السحب قرض ، والزيادة على القرض ربا. **ويناقش:** بأن ذلك غير مسلم؛ فأى زيادة لا تعد من الربا ؛ فقد تكون الزيادة من تكلفة القرض ، فالسحب يتطلب أجهزة .

 **أدلة القول الثاني :** المعقول، ووجه الاستدلال به. **أولاً: الاتجاه الأول:** أن رسوم السحب النقدي عبارة عن أجر على الخدمة المصرفية التي يقدمها مصدر البطاقة لحامل البطاقة.

 **ويناقش :** بأن حامل البطاقة قد يستخدمها في الحصول على بعض الخدمات كالاستعلام عن الرصيد ونحوه فهي كالسحب النقدي من حيث التكلفة ، وهذا يدل على ارتباط هذه الرسوم بالقرض **ثانياً: أدلة الاتجاه الثاني المعقول من أوجه:** **الأول :** أن أخذ رسم مالي متغير بتغير المبلغ المسحوب فيه شبهة الربا، وهذا غير متحقق في حالة كون الرسم مبلغاً مقطوعاً في كل حالة من حالات السحب **الثاني :** أن السحب النقدي من حامل البطاقة في حقيقته اقتراض من (مصدر البطاقة) ، فما يأخذه مصدر البطاقة من زيادة ربا محرم شرعاً ، ويستثنى من ذلك التكلفة الفعلية للإقراض فهي غير داخلة في المنفعة المحرم.

 **يناقش:** بأن هذا العقد عقد مركب من عقدين: أحدهما: القرض، والآخر : الإجارة، ولا يجوز الجمع بين القرض وبين عقد الإجارة، فأخذ العمولة على هذا القرض من قبيل الربا المحرم . **أدلة الاتجاه الثالث المعقول وهو:** أن أخذ الرسوم من حامل البطاقة مقابل السحب النقدي في مقابل تقديم هذه الخدمة، هي أجرة على توصيل النقود إلى حيث يريد حامل البطاقة سحبها .

 **الرأي الراجح:** بعد عرض أقوال العلماء وأدلتهم يبدو لي والله أعلم **أن القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني - الاتجاه الثالث وذلك لما فيه من الاحتياط والحذر من أكل الربا.**

ومما تجدر الإشارة إليه: أن بعض الهيئات الشرعية رأت أن تضع صندوقاً خاصاً لهذه الفوائد المحتسبة، ثم تتخلص منها في وجوه الخير.

س ١٠ : بين حكم شراء الذهب والفضة ببطاقات الائتمان بالتفصيل المناسب ؟

هام جداً !

شراء الذهب والفضة ببطاقة الائتمان

شروط صحة بيع النقد بمثله: اشتراط جمهور الفقهاء لصحة بيع النقد بمثله شرطان:

الشرط الأول: التماثل إذا اتحد الجنس كأن يكون ذهباً بذهب، إذا اختلف الجنس كبيع الذهب بالفضة، فإنه يصح البيع والشراء بالزيادة على قيمته أو بنقصها بشرط التقابض في مجلس العقد
الشرط الثاني: التقابض في مجلس العقد ، وعدم تأجيل أحد البدلين إلى وقت آخر
وذلك لما روى عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ أنه قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة.. مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"
الإجماع قال ابن المنذر: **وقد أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد**

حكم شراء الذهب والفضة ببطاقة الائتمان:

اختلف العلماء المعاصرون في حكم استخدام بطاقة الائتمان لشراء النقدين ولهم في ذلك ثلاثة أقوال.

القول الأول: يصح استخدام بطاقة الائتمان لشراء النقدين لا فرق بين كون البطاقة مغطاة، أو ليست مغطاة ذهب لذلك د. عبد الستار أبو غدة، د. نزيه حماد، د. يوسف الشبيلي وبه صدرت فتوى هيئة الرقابة الشرعية ببيت التمويل الكويتي.

القول الثاني: لا يصح استخدام بطاقة الائتمان لشراء النقدين لا فرق بين كون البطاقة مغطاة، أو غير مغطاة ذهب لذلك الشيخ عبد الرحمن بن عقييل، الشيخ المختار السلامي ، الشيخ عبد الرحمن السحيم ، الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير.

القول الثالث: يصح استخدام بطاقة الائتمان لشراء النقدين إذا كانت البطاقة مغطاة ذهب لذلك د. محمد عثمان شبير، د. وهبة الزحيلي، د. عبد الستار أبو غدة

سبب الخلاف: يرجع سبب الخلاف بين العلماء المعاصرين إلى أمرين:

الأول: اختلافهم في ماهية القبض هل مجرد قبول الجهاز للبطاقة ، وتوقيع العميل على عملية الشراء يعد قبضاً حقيقياً أم لا؟

الثاني: الشراء ببطاقة الائتمان هل يعد من قبيل الصرف أم لا ؟

الأدلة والمناقشة:

أدلة القول الأول المعقول، ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أن تسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل البطاقة يعد قبض حكي، كقبض الشيك ،

ويناقش: بأن الشيك أداة وفاء في الحال، فيكون قبضه قبضاً حكماً لمحتواه، وبطاقة الائتمان أداة وفاء في المستقبل؛ لأن التاجر لا يستطيع أن يحصل على ثمن الذهب الذي اشترى بها إلا بعد فترة من الزمن.

الوجه الثاني: أن التاجر عند تمرير البطاقة على الجهاز الآلي، يقوم على الفور بقراءة شريط المعلومات فيها، وتوصيل هذه المعلومات إلى الحاسب الآلي في البنك المصدر، الذي يتولى قيد المبلغ على حساب العميل، وتحويل المبلغ إلى حساب التاجر.



أدلة القول الثاني: السنه والمعقول

أما السنة: فعن عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ أنه قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد).



ويناقش: بأن قوله ﷺ: (يدا بيد) لا يدل على اشتراط القبض باليد وإنما المقصود أن يتم القبض الحكمي في المجلس).

أما المعقول فوجه الاستدلال به: أن شرط القبض المأمور به شرعاً غير متحقق؛ فإن التقابض شرط في شراء الذهب والفضة، وتسديده بواسطة البطاقة لا يتم في الحال.



ويناقش: بأن القسيمة تصرف فوراً حال تقديمها إلى البنك المصدر للبطاقة.



أجيب: بأن شرط التقابض في المجلس لا يكون متحققاً؛ لأن حامل البطاقة عندما يقدم البطاقة للتاجر يتسلم الذهب، ويوقع على القسيمة، ولا يدفع الثمن للتاجر، والذي يدفع الثمن للتاجر هو البنك المصدر للبطاقة عندما يقدم التاجر إليه القسيمة بعد فترة يتفق عليه.



أدلة القول الثالث: المعقول ووجه الاستدلال به.

أن الشراء بالبطاقة المغطاة فيه تقابض حكمي معتبر شرعاً، إذا دفع البنك المصدر المبلغ إلى التاجر بدون أجل، على أنه وكيل للمشتري.

أما شراء الذهب ببطاقة الائتمان غير المغطاة؛ فلا يجوز؛ لعدم تحقق القبض في مجلس العقد.

• **فإن قيل:** إن وجود فاتورة الدفع الموقعة من قبل حامل البطاقة قبض حكمي.



أجيب: بأن التاجر بهذه القسيمة ضمن حقه فقط، ولم يقبض المال، إنما يقبضه بعد فترة، وضمن الحق لا يعني القبض.

• **ويرد:** التفريق بين أن تكون البطاقة مغطاة أو غير مغطاة، هذا لا تأثير له في حقيقة القبض، فالبنك لم يكن مجرد كفيل في هذه المعاملة، بل هو كفيل ووكيل بالدفع، وخصم المبلغ لمصلحة البائع، لا يختلف بين أن يكون الرصيد مغطى أم لا.

الراجح: بعد عرض أقوال العلماء يظهر لي - والله أعلم - أن القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائلون بجواز شراء الذهب ببطاقة الائتمان مطلقاً مغطاة أم لا، بسبب:



■ **أن القبض ببطاقة الائتمان قبض حكمي صحيح،** لأن القبض هو إثبات اليد، والقبض يستند في كثير من أحكامه إلى العرف.

■ **أن البطاقة الائتمانية أصبح لها من القبول عند الناس ما يفوق الأوراق النقدية والتجارية.**

س ١١ : بين حكم البدائل الشرعية بالتفصيل المناسب ؟

هام جداً !

اقترح العلماء المعاصرون بديل شرعي يحقق ما تحققه بطاقات الائتمان لحاملها

١. **اجتناب المحظور في المعاملة، وتنقيتها من المحاذير الشرعية.**

٢. **الدعوة إلى إيجاد حل، بعيداً عن التبعية الأجنبية.**

٣. **محاولة تحويل هذه المعاملة من القرض بفائدة إلى معاملة معاصرة أبحاثها بعض الهيئات الشرعية:**

وبيان هذه البدائل على النحو التالي:

١. بطاقة البيع بالتقسيط : بأن ينشئ البنك الإسلامي متاجر للبيع بالتقسيط على الانفراد أو المشاركة ، ويستفيد من ربح البيع، والفارق بين البيع الحال والمقسط وهذا البديل لا يصلح في الحصول على النقود (السحب الآلي) .
 ٢. بطاقة المراجعة للأمر بالشراء : بأن يوكل البنك العميل بأن يشتري ويقبض عنه، ويسدد البنك، ثم يبيع على العميل بزيادة وهذا البديل لا يسهم في توفير خدمات كثيرة؛ كخدمات المطاعم والفنادق؛ حيث أن العميل ينتفع بالخدمة قبل السداد) .
 ٣. بطاقة (الخصم) الشهري : وهي البطاقة التي تصدرها المصارف الإسلامية على أن يتم تحديد قيمة المسحوبات بالبطاقة بمقدار الراتب الشهري ، على ألا يستوفي المصرف أي فائدة بنكية على ذلك. فتقوم على أساس الوكالة إذا كان حساب العميل يفي بجميع المبلغ الذي تم سحبه عن طريق بطاقة الائتمان ، أما إذا كان حساب العميل لا يفي بالمبلغ، فإن المصرف يقوم بتسديده على أساس القرض الحسن الذي يقدمه المصرف لعميله، بضمان الراتب الشهري ، وهذا مشروع ومندوب إليه.
 ٤. تجديد الدين عن طريق التورق المصرفي : حيث يأخذ العميل مبلغا يسدد عن طريقه مديونية البطاقة، ويسدد للمصرف مديونية التورق في حالة تأخر العميل عن السداد، يقوم البنك سلعة بثمن أكبر من المديونية على العميل، ثم يبيعها عنه لطرف آخر (غير المشتري منه)، ويسدد القرض الأول، ويجدول الدين الثاني الأكثر إلى أقساط جديدة.
- وهذه البدائل لم تسلم من الخلل من الجهة الشرعية، ومن عدم القدرة على تلبية احتياجات أطراف البطاقة في الواقع العملي.

يوجد الآن أنموذجين لبطاقات الائتمان التي تصدرها بعض البنوك الإسلامية وهما:

الأول :- فيزا التمويل التي أصدرها بيت التمويل الكويتي بهذا الاسم.

الثاني :- فيزا الراجحي التي أصدرتها شركة الراجحي المصرفية للاستثمار.